



PUTUSAN
Nomor 5841 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

EMMY WIJAYA, bertempat tinggal di Jalan Tampak Siring Indah, Nomor 101, RT 005, RW 007, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. M. Sani Alamsyah, S.H., M.B.L., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Tim Hukum Masyarakat Peduli Pertanahan Indonesia (MPPI), beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu Km 18, Nomor 10-B, RT 014, RW 005, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2025;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT SENTUL CITY, berkedudukan di Gedung Menara Sudirman Lantai 25, 27, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 60, Jakarta 12190, yang diwakili oleh Tjetje Muljanto selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Antoni, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Antoni & Partners, beralamat di Agnesia Building Lantai 5, Ruang 506, Jalan Pemuda, Nomor 73B, RT 20, RW 6, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2025;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

D a n:

- 1. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR**, berkedudukan di Jalan Tegar Beriman, Pakansari,

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 5841 K/Pdt/2025



Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

2. **CAMAT KECAMATAN BABAKAN MADANG**, yang diwakili oleh Drs. R. Makmun N., M.Si., selaku Camat Kecamatan Babakan Madang, berkedudukan di Jalan Babakan Madang, Nomor 4, Babakan Madang, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Purgatorio Siahaan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Hariara *Morality Law Office*, beralamat di Jalan Bekasi Timur Raya, Nomor 79, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur 13960, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2024;
3. **KEPALA DESA BOJONG KONENG**, yang diwakili oleh Rusdi Anwar, selaku Kepala Desa Bojong Koneng, berkedudukan di Jalan Air Terjun, Nomor 1, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Purgatorio Siahaan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Hariara *Morality Law Office*, beralamat di Jalan Bekasi Timur Raya, Nomor 79, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur 13960, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2024;
4. **KPP PRATAMA CIAWI**, yang diwakili oleh Gatot Sulandoko, S.E., M.M., selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi, berkedudukan di Jalan Dadali, Nomor 14, RT 03, RW 06, Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Sulaksmijati, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di KPP Pratama Ciawi, Jalan Dadali, Nomor 14, RT 03, RW 06, Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2024;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 5841 K/Pdt/2025



Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik hak garap atas sebidang lahan/tanah seluas +/- 23.722 m² (dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh dua meter persegi) terletak di Kampung Tapos, Desa Bojong Koneng, Kecamatan. Babakan Madang, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Pernyataan Pengalihan Garap yang dibuat oleh Agustinus Andries selaku Penggarap/Pihak Pertama dan Penggugat selaku penerima pengalihan Garap tanggal 23 Oktober 2007 dengan batas-batas:
sebelah utara : tanah garapan Rusman Rahman;
sebelah timur : tanah garapan Hendrik Lengkong;
sebelah selatan : Jalan Desa;
sebelah barat : tanah garapan Ferry Phandanny;
3. Menyatakan tindakan Tergugat yang merusak tanah, tanaman dan bangunan milik Penggugat, secara sengaja dan tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat baik secara materiil dan immateriil dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian materiil sebesar Rp47.474.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah);
 - Kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk meninggalkan dan menyerahkan tanah hak garap tersebut kepada Penggugat;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum lain;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 5841 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari terhitung sejak Penggugat mendapat hak dan Tergugat lalai untuk menyerahkan tanah garap tersebut kepada Penggugat;
 8. Menyatakan Para Turut Tergugat supaya tunduk dan patuh terhadap isi amar putusan dalam perkara ini;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil nya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang (absolut) untuk memeriksa dan mengadili masalah tersengketa;
2. Para Penggugat tidak memiliki kedudukan sebagai Penggugat (eksepsi *disqualificatoire*);
3. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat II dan III:

1. Eksepsi *error in persona*;
2. Eksepsi gugatan kabur (*exceptio obscur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat IV:

1. Eksepsi salah sasaran menarik pihak yang digugat/turut digugat (*gemis aanhoedanigheid*);
2. Eksepsi *obscur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 5841 K/Pdt/2025



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian materil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian immateriil yang dialami Penggugat Rekonvensi atas publikasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hak atas objek sengketa;
6. Menyatakan penguasaan tanah objek sengketa yang dilakukan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian dan keterlambatannya memenuhi putusan pengadilan dalam perkara ini terhitung sejak kelalaian tersebut terjadi sampai diselesaikan seluruh kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan tanpa ada ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya, bilamana perlu pelaksanaannya dilakukan dengan bantuan alat negara yang berwenang;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa serta seluruh barang-barang milik Tergugat Rekonvensi baik berupa barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak;
10. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun permohonan kasasi dari Tergugat Rekonvensi;
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 5841 K/Pdt/2025



Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon di putuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II dan III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi I/Turut Tergugat II Konvensi dan Penggugat Rekonvensi II/ Turut Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terbukti Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan gugatan dengan iktikad tidak baik (*vexatious litigation*) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi I/ Turut Tergugat II Konvensi dan Penggugat Rekonvensi II/Turut Tergugat III Konvensi, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);Secara tunai dan seketika setelah dibacakannya putusan dalam perkara ini;
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum lain;

Atau, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tentang kompetensi absolut, Pengadilan Negeri Jakarta selatan telah memberikan Putusan Sela Nomor 313/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 5 Agustus 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 5841 K/Pdt/2025



4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 313/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel., tanggal 24 Januari 2025, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi;

- Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak mempunyai hak atas objek sengketa;
- Menyatakan penguasaan tanah objek sengketa yang dilakukan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dalam keadaan kosong dan tanpa ada ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya, bilamana perlu pelaksanaannya dilakukan dengan bantuan alat negara yang berwenang;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk selain dan selebihnya;
- Menolak gugatan rekonvensi dari Turut Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi dan Turut Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 5841 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp1.804.000,00 (satu juta delapan ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 534/Pdt/2025/PT DKI., tanggal 14 Mei 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Juni 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2025 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 313/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Juli 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima tanggal 2 Juli 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 534/Pdt/2025/PT DKI tanggal 14 Mei 2025 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 313/Pdt.G/2024/PN.Jkt Sel, tanggal 24 Januari 2025, dan kemudian mengadili sendiri perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Menerima permohonan kasasi Pemohon;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat, dahulu Pembanding, sekarang Pemohon Kasasi;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 5841 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan yang seadil-adil nya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Juli 2025 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti Memori Kasasi yang diterima tanggal 2 Juli 2025 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 23 Juli 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya jika tanah objek sengketa adalah miliknya karena bukti Penggugat berupa Surat Pernyataan Pengalihan Garap dan bukti jika objek sengketa telah terbit sebagai objek pajak atas nama Penggugat, bukti-bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah;
- Bahwa sebaliknya Tergugat dapat membuktikan jika tanah objek sengketa adalah miliknya berdasarkan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 02/Bojong Koneng., yang menunjukkan jika objek sengketa masuk dalam SHGB Nomor 02/Bojong Koneng tersebut, kemudian SHGB Nomor 2416/Bojong Koneng dan SHGB Nomor 2407/Bojong Koneng yang merupakan pecahan dari SHGB Nomor 02/Bojong Koneng;
- Bahwa sertifikat merupakan bukti terkuat atas kepemilikan tanah sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, sehingga dengan demikian Tergugat dapat membuktikan jika objek sengketa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon Kasasi: EMMY WIJAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **EMMY WIJAYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2025 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. dan Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 5841 K/Pdt/2025



Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
Plt. PANITERA MUDA PERDATA**

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001